Términos de uso de la aplicación Roku

Estos términos (“Términos de las Aplicaciones Móviles”) rigen su uso “oficial” de las aplicaciones Roku, que son aplicaciones desarrolladas y/u operadas por o en nombre de Roku Inc. y/o sus subsidiarias y afiliadas (“Aplicación/es Roku”). Las Aplicaciones actuales de Roku incluyen:

- el control remoto oficial y la aplicación del canal de Roku; y
- la aplicación para el hogar inteligente de Roku

Al instalar y/o usar la Aplicación Roku, usted está aceptando estos términos. Si no está de acuerdo con estos términos, no tiene el derecho de usar las Aplicaciones Roku.

Ciertas características, funcionalidades y contenidos del producto podrían estar sujetos a términos adicionales, que se le informarán en el momento de ofrecerle esos servicios. Nos reservamos el derecho (en cualquier momento) de modificar, suspender o eliminar ciertas características, funcionalidades o contenidos de las Aplicaciones Roku.

Uso de la Aplicación Roku
Para acceder a ciertas características y funcionalidades a través de las Aplicaciones Roku, como gestionar, configurar y acceder a datos capturados por sus dispositivos para el hogar inteligente Roku; así como ver y controlar el acceso a contenido disponible en El canal Roku, usted deberá crear una cuenta Roku.

Además de estos Términos de las Aplicaciones Móviles, su uso de los productos y servicios de Roku se rige por los términos de uso de nuestro sitio web que se aplican a los dispositivos o características específicas que decida utilizar. Por ejemplo, las cuentas de Roku están sujetas a los Términos de Cuenta Roku; los televisores Roku se rigen por los Términos de Uso de Roku TV; su uso de nuestro sitio web está cubierto por los Términos de uso del sitio web de Roku; y los dispositivos para el hogar inteligente de Roku están contemplados en el Acuerdo de usuario final de dispositivos para el hogar inteligente.

Nuestra Política de privacidad brinda información sobre cómo recopilamos, usamos y divulgamos información de nuestros usuarios y el uso de los productos y servicios Roku, incluidas las Aplicaciones Roku.

Asegúrese de revisar este documento y cualquier otro término en nuestro sitio web que también pueda aplicarse a usted antes de utilizar nuestros productos y servicios.

Puede instalar y usar las Aplicaciones Roku en un dispositivo móvil compatible, solo para fines personales, y no comerciales. Usted es responsable de garantizar la compatibilidad del sistema entre su dispositivo y la/s Aplicación/es Roku. Si infringe cualesquiera de estos

términos, tenemos el derecho de suspenderle o cancelarle el derecho de acceso a su cuenta y/o uso de las Aplicaciones Roku. Usted no podrá:

- copiar, modificar, adaptar, distribuir, traducir o crear trabajos derivados de las Aplicaciones Roku;
- descompilar, desarmar, aplicar ingeniería inversa o de otro modo intentar obtener el código fuente de las Aplicaciones Roku (salvo en la medida que dichas acciones no estén prohibidas en virtud de la legislación aplicable y, en ese caso, solo si es esencial para alcanzar la interoperabilidad con otro software, se realiza solo con el fin de alcanzar dicha interoperabilidad y no se divulga o usa para crear un software similar);
- Vender i transferir las Aplicaciones Roku o
- deshabilitar, saltearse, eludir o interferir con cualquier mecanismo de seguridad o medidas de control de acceso.

Restricciones

Quedan estrictamente prohibidas la copia o la redistribución de contenido de terceros, y podrían usarse la administración de derechos digitales u otras tecnologías para prevenir o restringir la copia o redistribución de cualquier contenido, que usted se compromete a no intentar eludir o evitar. Determinados contenidos, dispositivos o servicios podrían estar autorizados para su uso en determinadas regiones o jurisdicciones. Se le prohíbe acceder, ver o utilizar productos y servicios de Roku en jurisdicciones en las que no esté autorizado a hacerlo.

Por ejemplo, los dispositivos para el hogar inteligente Roku solo están disponibles en aquellos países donde está autorizada su venta. Si intenta utilizar los dispositivos para el hogar inteligente Roku en un país donde su venta no está autorizada, los derechos otorgados bajo estos términos no serán aplicables.

Algunos proveedores de contenido podrían usar tecnologías para determinar o verificar su ubicación, y es posible que usted no pueda usar productos Roku para acceder al contenido fuera de su país designado. Usted es responsable de cumplir con cualquier ley de importación y/o exportación aplicable al uso de sus productos Roku.

Mensajes publicitarios y promocionales

Roku (y/o sus socios y proveedores de contenido) podrían exhibir mensajes publicitarios y promocionales a través de las Aplicaciones Roku y otros servicios de contenido. No avalamos o recomendamos (ni sugerimos) los productos o servicios de los anunciantes. Cualquier interacción que tenga con estos anunciantes será completamente bajo su propia responsabilidad y entre usted y el anunciante. Roku no tiene ninguna responsabilidad ni obligación por la interacción que tenga con dichos anunciantes o con sus productos y servicios.

Actualizaciones del Software

ıicaciones Roku podrían requerir una actualización. Las actualizaciones incluyen, entre otras, correcciones de ıterfaz del usuario o en cómo accede al contenido, con fines de seguridad, y otros cambios que podrían agregar,

modificar o eliminar ciertas características y funcionalidades. Las actualizaciones son necesarias para mantener el funcionamiento y la funcionalidad de las Aplicaciones Roku y/o la compatibilidad con otros contenidos o servicios.

Servicios de voz

Si su TV o dispositivo de transmisión Roku es compatible con los comandos por voz (lo que dependerá de su país de residencia), puede usar la voz para controlar su dispositivo Roku (para buscar contenido, cambiar las entradas, iniciar los canales y mucho más) a través de (1)el control remoto y aplicación de canales Roku o (2) un control remoto compatible de Roku activado por voz.

Si su dispositivo para hogar inteligente Roku es compatible con los comandos por voz, puede utilizar (1) las funciones habilitadas por voz disponibles cuando use la Aplicación de hogar inteligente Roku; o (2) un altavoz para el hogar inteligente compatible (por ejemplo, Amazon Alexa o Google Home) vinculado a sus dispositivos Roku a través de la habilidad Roku que se puede instalar desde las aplicaciones Alexa o Google Home, respectivamente. Al vincular los dispositivos Roku con Amazon Alexa o Google Home, podrá controlar determinados dispositivos Roku con los comandos por voz de Alexa o Google Home (por ejemplo, acceder y ver el contenido de vídeo de una cámara Roku en un televisor Roku, encender y apagar las luces, alimentar los dispositivos de sonido, ajustar la configuración de climatización o seguridad en el hogar, etc.). **Tenga en cuenta que cuando vincula automáticamente sus dispositivos a un asistente virtual como Google Home o Amazon Alexa, TODOS los dispositivos Roku actuales y futuros que sean compatibles se vincularán al asistente virtual. Si desvincula sus dispositivos Roku, todos los dispositivos Roku se desvincularán.**

Cuando usa las funciones de voz, nos autoriza (y autoriza a nuestros proveedores de servicios que nos ayudan a brindar estos servicios) a grabar, procesar y almacenar sus entradas verbales (una grabación y/o lectura de lo que se dijo) así como otra información de uso relacionada con esta característica con el fin de prestarle servicios de comando por voz.

Cuando sus dispositivos Roku están vinculados a productos y servicios de terceros como Amazon Alexa o Google Home, estas entidades también procesarán información sobre usted y sobre cómo utiliza sus servicios, incluso cómo puede utilizar sus dispositivos Roku vinculados a ellos. También pueden recopilar datos sobre los tipos de dispositivos que utiliza; cómo utiliza los dispositivos en relación con sus servicios, registros de las actividades que realiza y el contenido o la información a la que accede; su entrada verbal cuando usa comandos por voz para controlar dispositivos y funciones vinculadas; vídeo, imágenes u otros detalles que podrían ser capturados por los dispositivos para el hogar inteligente de Roku si los dirige para que sean transferidos, accedidos o procesados de otro modo por Google Home o Amazon Alexa. Por ejemplo, cuando le pide a Alexa que muestre el contenido de vídeo de Roku en un Amazon Alexa Show (es decir, un dispositivo Alexa con capacidades de visualización), usted está autorizando a Roku a transferir su contenido de vídeo a Amazon para que se muestre en un dispositivo de Amazon. Visite el soporte técnico para obtener más información.

Derechos de propiedad exclusiva de Roku

Las Aplicaciones Roku son propiedad exclusiva de Roku (y/o sus licenciantes) y están protegidas por las leyes de derechos de autor, de

 ıás leyes de los Estados Unidos y de otros países. Roku o sus correspondientes licenciantes se reservan todos

los derechos que no se le hayan otorgado expresamente en estos términos. Usted no podrá quitar, alterar ni ocultar ningún aviso de derechos de autor, marca registrada u otros derechos de propiedad exclusiva incluidos en la aplicación Roku, o que vengan con ella, o de ningún contenido proporcionado a través de las Aplicaciones Roku.

Exenciones de responsabilidad

Las Aplicaciones Roku se proporcionan “COMO ESTÁN” y “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD”, y en la máxima medida que lo permita la legislación aplicable, NOS EXIMIMOS DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN USO ESPECÍFICO O DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ASÍ COMO CUALQUIER GARANTÍA EMERGENTE DURANTE LA NEGOCIACIÓN O LOS USOS COMERCIALES. No brindamos ninguna garantía de que los contenidos o servicios proporcionados por o a través de las Aplicaciones Roku satisfarán sus requerimientos ni que estarán disponibles de forma ininterrumpida, segura y sin errores. No brindamos ninguna garantía sobre la calidad de cualquier información o contenido proporcionados por o a través de las Aplicaciones Roku.

Limitación de responsabilidad

CUANDO ASÍ LO PERMITA LA LEY, NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, EMERGENTE, EJEMPLAR O PUNITIVO. EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR TODAS LAS PRETENSIONES LEGALES Y EN VIRTUD DE TODAS LAS TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SE LIMITA AL PRECIO DE COMPRA (QUE USTED PAGÓ) POR LA APLICACIÓN O A LA SUMA DE USD 10 (LA QUE SEA MAYOR). EN NINGUNO DE LOS CASOS SEREMOS RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO QUE NO SEA RAZONABLEMENTE PREVISIBLE.

Exclusiones

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías, o la exclusión o limitación de la responsabilidad por los daños emergentes o indirectos, por lo que es posible que las exenciones y limitaciones de responsabilidad antes mencionadas no se apliquen a usted.

Arbitraje de conflictos

Todos los reclamos que surjan o se relacionen con su cuenta de Roku o cualquier producto o servicio de Roku serán resueltos exclusivamente a través del arbitraje, de acuerdo con estos Términos de resolución de conflictos, salvo que haya optado por no hacerlo o que se aplique otra excepción. Ambos estamos de acuerdo en que todos los reclamos solo pueden realizarse de manera individual (y no en acción colectiva, consolidada o representativa).

Legislación aplicable, jurisdicción y competencia

Política de cookies

por las leyes del estado de Delaware, sin perjuicio de lo dispuesto por los principios del conflicto de leyes que olicación de la ley de otra jurisdicción. Si, por cualquier motivo, se presentara un reclamo ante un tribunal en vez

de resolverse mediante arbitraje, ambos acordamos que la jurisdicción y competencia exclusivas para cualquier proceso legal es el tribunal federal del distrito norte de California o ante un tribunal estatal del condado de Santa Clara, California.

Disposiciones generales

El uso de las Aplicaciones Roku está sujeto al siguiente aviso de la tienda de aplicaciones. Estos términos son entre usted y Roku y ninguna otra persona tiene derecho a hacer cumplir estos términos en su nombre. Sus derechos son intransferibles. Se pretende que cada uno de los párrafos tenga vigencia de forma independiente. Si un tribunal o una autoridad pertinente determinaran que cualquiera de los términos es inválido o inexigible, dicho término se aplicará en la máxima medida permitida, mientras que los términos restantes seguirán teniendo plena vigencia y efecto. Si nos demoramos en exigir el cumplimiento de estos términos, o si decidimos no hacerlo, ello no significará que hemos renunciado a nuestros derechos o que usted no tiene que cumplir con estos términos. Estos términos podrían modificarse oportunamente. Si introdujéramos cambios esenciales en estos términos, publicaremos los términos modificados en la/s Aplicación/es Roku y también podríamos notificarlo a través de nuestro sitio web o su cuenta de Roku. El uso que haga después de la entrada en vigencia de los cambios constituirá su aceptación de tales cambios. Si no acepta los nuevos términos, es posible que no pueda continuar utilizando las Aplicaciones Roku con su cuenta Roku o los productos y servicios Roku.

Cómo contactarnos

Si tiene alguna pregunta sobre estos términos, puede contactarnos.

Vigencia: 11 de octubre de 2022

© 2008-2026 Roku, Inc.